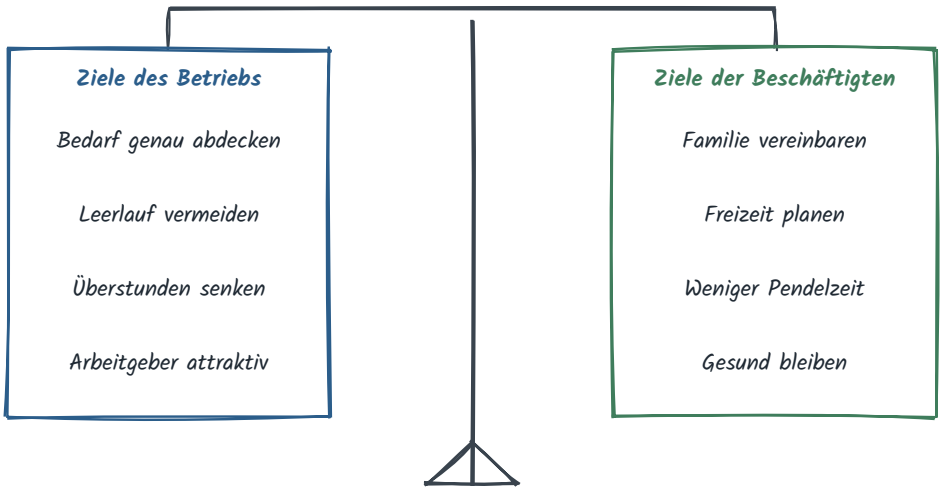
PERSONALWESEN · SKRIPT FÜR TEILNEHMENDE

Flexible Arbeitszeit und Personaleinsatzplanung

Arbeitszeitmodelle, rechtliche Vorgaben und ein rechtssicherer Dienstplan mit Reserve



Tag	Tag 08 · Donnerstag, 05.11.2026
Session	Ganztag
Kurs	Personalwesen, kaufmännische Umschulung
Modul	1.4 Personaleinsatz
Dozent	Can Siebert

Name _____

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Einleitung 3
1 Warum Betriebe Arbeitszeit flexibel gestalten 3
2 Gleitzeit und Vertrauensarbeitszeit 4
3 Teilzeit, Brückenteilzeit und Jobsharing 5
4 Schicht, Konto, Jahresarbeitszeit, Abruf und mobiles Arbeiten 6
5 Vorteile, Nachteile und passende Branchen 8
6 Gesetz, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung und Vertrag 10
7 Das Arbeitszeitgesetz vertieft 11
8 Schutzgesetze, Urlaub, Betriebsrat und Reform 12
9 Personaleinsatzplanung und Bedarf im Fall H 14
10 Schichtmodell und Dienstplan 16
11 Den Dienstplan rechtlich prüfen 17
12 Kapazitätsrechnung mit Ausfallzeiten 18
13 Urlaub, Vertretung, Überstunden und Werkzeuge 20
Zusammenfassung 22
Übungen 22
Lösungen zu den Übungen 25
Quellenverzeichnis 25

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Einleitung

Dieses Skript begleitet den ganzen Tag 08. Teil A mit den Abschnitten 1 bis 8 erklärt die wichtigsten flexiblen Arbeitszeitmodelle, ihre Folgen für den Personaleinsatz und die Regeln, die jeder Plan einhalten muss, vom Arbeitszeitgesetz über den Jugendarbeitsschutz und den Mutterschutz bis zum Urlaub und zur Mitbestimmung des Betriebsrats. Teil B mit den Abschnitten 9 bis 13 zeigt Schritt für Schritt, wie ein Personaleinsatzplan entsteht. Am Beispiel des Kundenservice der Nordlicht Shop GmbH berechnen Sie den Bedarf, stellen einen Dienstplan auf, beziehen Ausfallzeiten ein und planen Urlaub, Vertretung und Überstundenabbau.

1 Warum Betriebe Arbeitszeit flexibel gestalten

Früher arbeiteten fast alle Beschäftigten von Montag bis Freitag zu festen Zeiten. Heute passt dieses starre Modell in vielen Branchen nicht mehr. Ein Onlineshop wie die Nordlicht Shop GmbH bietet Kundenservice von 08:00 bis 20:00 Uhr an, also 12 Stunden am Tag. Ein Pflegedienst muss rund um die Uhr erreichbar sein. Ein Autohaus hat im Frühjahr und im Herbst viel mehr Reifenwechsel als im Sommer. Die Arbeitsmenge schwankt also nach Uhrzeit, Wochentag und Jahreszeit. Flexible Arbeitszeit bedeutet, dass Dauer und Lage der Arbeitszeit an diese Schwankungen angepasst werden (Ernst, 2026).

Flexible Arbeitszeit wirkt auf die Leistungserstellung, also auf die Art, wie ein Betrieb seine Produkte und Dienstleistungen herstellt. Ist das Personal genau dann da, wenn Kunden anrufen oder Lkw entladen werden müssen, steigen Servicequalität und Produktivität. Leerlauf und teure Überstunden sinken. Gleichzeitig wird die Personaleinsatzplanung anspruchsvoller. Statt eines einzigen Plans für alle braucht es Schichtpläne, Konten und Absprachen. Die Planung muss mehr Personen, mehr Varianten und mehr Rechtsregeln gleichzeitig beachten (Albert, 2026).

Auch die Beschäftigten haben Interessen. Eltern wollen Kinder pünktlich abholen, andere pflegen Angehörige oder möchten weniger pendeln. Ein gutes Arbeitszeitmodell verbindet die Ziele des Betriebs mit den Wünschen der Menschen. Man spricht von einer doppelten Zielsetzung. Wird nur der Betrieb berücksichtigt, steigen Krankheitsquote und Fluktuation. Bei Nordlicht liegt die Krankenquote bei 5,4 Prozent und die Fluktuationsquote bei 9,3 Prozent. Beide Werte lassen sich durch faire Arbeitszeitmodelle positiv beeinflussen.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

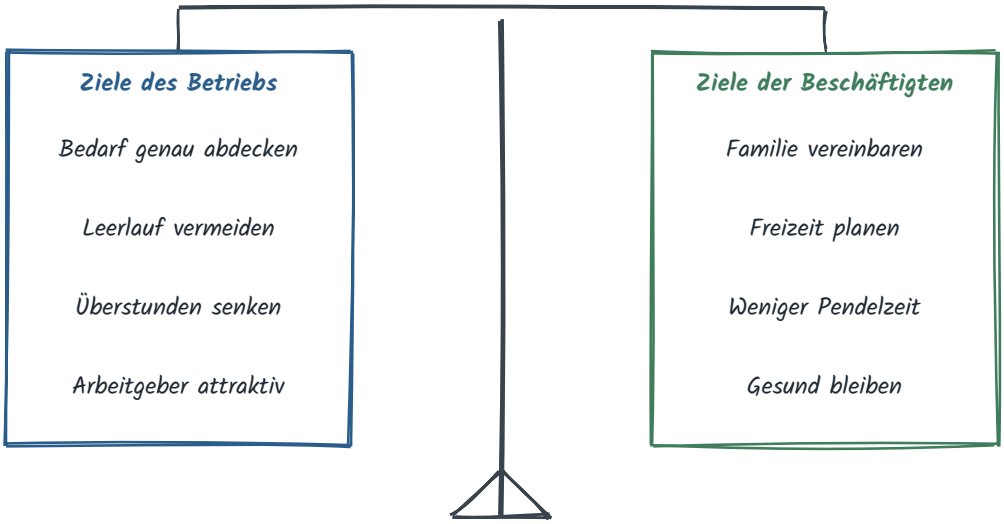


Abbildung 1. Doppelte Zielsetzung der Arbeitszeitgestaltung

Definition. Flexible Arbeitszeit

Flexible Arbeitszeit ist jede Regelung, bei der Dauer oder Lage der Arbeitszeit nicht für alle gleich und dauerhaft festgelegt sind, sondern sich nach dem Arbeitsanfall oder den Wünschen der Beschäftigten richten (Ernst, 2026).

Beispiel. Drei Arten von Schwankung

Nach Uhrzeit schwankt der Bedarf im Kundenservice der Nordlicht Shop. Nach Wochentag schwankt er im Fitnessstudio der Nordlicht Sport mit vollen Kursen am Montagabend. Nach Jahreszeit schwankt er in der Werkstatt der Nordlicht Automobile in der Reifensaison.

2 Gleitzeit und Vertrauensarbeitszeit

Bei der Gleitzeit legen die Beschäftigten Beginn und Ende ihrer Arbeit innerhalb eines festen Rahmens selbst fest. Der Gleitzeitrahmen ist die früheste und späteste mögliche Zeit, in der Nordlicht Media zum Beispiel 07:00 bis 19:00 Uhr. Innerhalb davon liegt die Kernzeit, etwa 09:30 bis 15:00 Uhr. In der Kernzeit müssen alle anwesend sein. Statt einer Kernzeit kann der Betrieb eine Funktionszeit festlegen. Dann muss nur die Abteilung erreichbar sein, nicht jede einzelne Person. Mehr- und Minderzeiten laufen auf ein Gleitzeitkonto (Ernst, 2026).

Bei der Vertrauensarbeitszeit verzichtet der Arbeitgeber auf die Kontrolle der Anwesenheit. Es zählt, dass die Aufgaben erledigt werden. Das Modell eignet sich für Projektarbeit, etwa in einer Werbeagentur oder in der IT der Zentrale. Vertrauensarbeitszeit bedeutet aber nicht, dass keine Zeit erfasst wird. Das Bundesarbeitsgericht hat 2022 entschieden, dass Arbeitgeber ein System zur Erfassung der gesamten Arbeitszeit einführen müssen (BAG, 2022). Grundlage ist § 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG. Der Euro-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

päische Gerichtshof hatte dies schon 2019 verlangt (EuGH, 2019). Die Form der Erfassung ist derzeit nicht vorgeschrieben.

Für die Personaleinsatzplanung haben beide Modelle Folgen. Bei Gleitzeit ist nur die Kernzeit sicher planbar. Termine mit Kunden müssen dort liegen. Bei Vertrauensarbeitszeit plant die Führungskraft eher Aufgaben und Fristen als Stunden. Ein Risiko ist die Selbstüberlastung, weil niemand auf die Uhr schaut. Gute Betriebe werten deshalb die erfassten Zeiten regelmäßig aus und sprechen Beschäftigte an, die dauerhaft zu viel arbeiten. Das Arbeitszeitgesetz mit seinen Höchstgrenzen gilt in beiden Modellen ohne Einschränkung (§ 3 ArbZG).

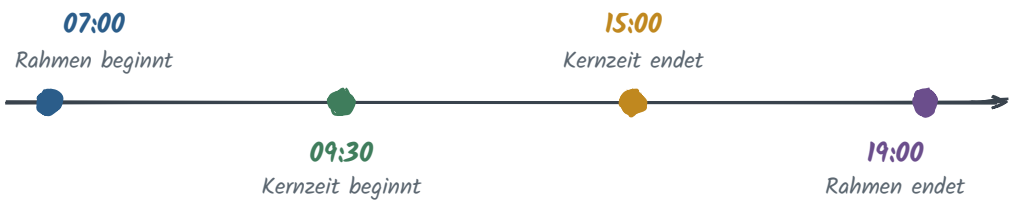


Abbildung 2. Gleitzeitrahmen und Kernzeit bei Nordlicht Media

Eselsbrücke. Kern ist Pflicht

Stellen Sie sich einen Apfel vor. Am Rand darf man knabbern, wie man will, das ist der Gleitzeitrahmen. Der Kern bleibt immer drin, das ist die Kernzeit mit Anwesenheitspflicht. Kurz gesagt, am Rand ist frei, der Kern ist dabei.

Achtung. Vertrauen ersetzt keine Zeiterfassung

Auch bei Vertrauensarbeitszeit muss die gesamte Arbeitszeit erfasst werden (BAG, 2022). Die Erfassung darf an die Beschäftigten delegiert werden. Die Stunden über 8 je Werktag müssen aufgezeichnet und 2 Jahre aufbewahrt werden (§ 16 Abs. 2 ArbZG).

3 Teilzeit, Brückenteilzeit und Jobsharing

Teilzeit liegt vor, wenn jemand regelmäßig weniger arbeitet als eine vergleichbare Vollzeitkraft. Bei Nordlicht arbeiten 58 von 269 Beschäftigten in Teilzeit. Das Teilzeit- und Befristungsgesetz gibt einen Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit (§ 8 TzBfG). Voraussetzung ist, dass das Arbeitsverhältnis

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

länger als 6 Monate besteht und der Arbeitgeber in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt, Auszubildende nicht mitgezählt. Der Antrag muss spätestens 3 Monate vor dem gewünschten Beginn in Textform gestellt werden. Der Arbeitgeber darf nur aus betrieblichen Gründen ablehnen.

Die Brückenteilzeit ist eine zeitlich begrenzte Teilzeit für 1 bis 5 Jahre (§ 9a TzBfG). Danach kehrt die Person automatisch zur früheren Arbeitszeit zurück. Der Anspruch besteht nur bei Arbeitgebern mit in der Regel mehr als 45 Arbeitnehmern. Für Betriebe mit 46 bis 200 Arbeitnehmern gibt es eine Zumutbarkeitsgrenze, der Arbeitgeber muss also nicht beliebig vielen Personen gleichzeitig Brückenteilzeit gewähren. Für die Planung bedeutet Teilzeit, dass für die gleiche Stundenzahl mehr Personen nötig sind. Das erhöht den Abstimmungsaufwand, macht aber Randzeiten und Spitzen leichter planbar (Albert, 2026).

Beim Jobsharing teilen sich zwei oder mehr Personen einen Arbeitsplatz (§ 13 TzBfG). Sie stimmen die Verteilung der Arbeitszeit untereinander ab. In der Nordlicht Immobilien teilen sich zwei Hausverwalterinnen eine Vollzeitstelle mit je 19,25 Stunden. Fällt eine Person aus, muss die andere nicht automatisch einspringen. Eine Vertretungspflicht besteht nur, wenn sie im Einzelfall zustimmt oder wenn dies für dringende betriebliche Fälle vorher vereinbart wurde. Der Betrieb profitiert davon, dass das Wissen auf zwei Köpfe verteilt ist.

Merkmal	Teilzeit	Brückenteilzeit	Jobsharing
Rechtsgrundlage	§ 8 TzBfG	§ 9a TzBfG	§ 13 TzBfG
Dauer	unbefristet	1 bis 5 Jahre	unbefristet
Betriebsgröße	mehr als 15 AN	mehr als 45 AN	keine Schwelle
Rückkehr zur Vollzeit	kein Anspruch	automatisch	kein Anspruch
Beispiel Nordlicht	Kundenservice Shop	Personal GmbH	Immobilien

Eselsbrücke. Teilzeit in drei Zahlen

Sechs, fünfzehn, drei, dann ist die Teilzeit frei. Sechs Monate beschäftigt, mehr als fünfzehn Arbeitnehmer im Betrieb, Antrag drei Monate vorher.

Definition. Brückenteilzeit

Brückenteilzeit ist eine Verringerung der Arbeitszeit für einen im Voraus festgelegten Zeitraum von 1 bis 5 Jahren mit anschließender Rückkehr zur ursprünglichen Arbeitszeit, bei Arbeitgebern mit mehr als 45 Arbeitnehmern (§ 9a TzBfG).

4 Schicht, Konto, Jahresarbeitszeit, Abruf und mobiles Arbeiten

Schichtarbeit liegt vor, wenn mehrere Gruppen nacheinander am selben Arbeitsplatz arbeiten. So kann eine Betriebszeit abgedeckt werden, die länger als ein normaler Arbeitstag ist. Der Pflegedienst der Nordlicht Gesundheit arbeitet in Früh, Spät und Nacht, das Lager der Nordlicht Logistik in zwei Schich-

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

ten. Nachtzeit ist die Zeit von 23 bis 6 Uhr, Nachtarbeit liegt vor, wenn mehr als 2 Stunden in diese Zeit fallen (§ 6 ArbZG). Nachtarbeitnehmer haben Anspruch auf arbeitsmedizinische Untersuchung und angemessenen Ausgleich durch freie Tage oder Zuschlag.

Ein Arbeitszeitkonto sammelt Plus- und Minusstunden. Die Werkstatt der Nordlicht Automobile baut in der Reifensaison Plusstunden auf und gleicht sie in ruhigen Monaten durch Freizeit aus. Viele Betriebe nutzen ein Ampelkonto mit grünem, gelbem und rotem Bereich, damit Konten nicht aus dem Ruder laufen. Die Jahresarbeitszeit geht noch weiter. Vereinbart wird ein Jahressoll, bei Nordlicht 2.002 Stunden brutto für eine Vollzeitkraft. Das Reisebüro Nordlicht Reisen verteilt diese Stunden nach der Buchungssaison (Ernst, 2026).

Bei der Arbeit auf Abruf bestimmt der Arbeitgeber die Lage der Arbeitszeit nach Bedarf (§ 12 TzBfG). Ohne Vereinbarung gelten 20 Wochenstunden. Je Einsatz müssen mindestens 3 aufeinanderfolgende Stunden abgerufen werden, und der Einsatz muss mindestens 4 Tage vorher angekündigt werden. Mobiles Arbeiten schließlich betrifft den Ort. Es gibt keinen gesetzlichen Anspruch darauf. Arbeitszeitgesetz und Arbeitsschutzgesetz gelten auch außerhalb des Betriebs. Ein Telearbeitsplatz ist dagegen ein fest eingerichteter Bildschirmarbeitsplatz im Privatbereich mit vereinbarter Wochenarbeitszeit (§ 2 Abs. 7 ArbStättV).

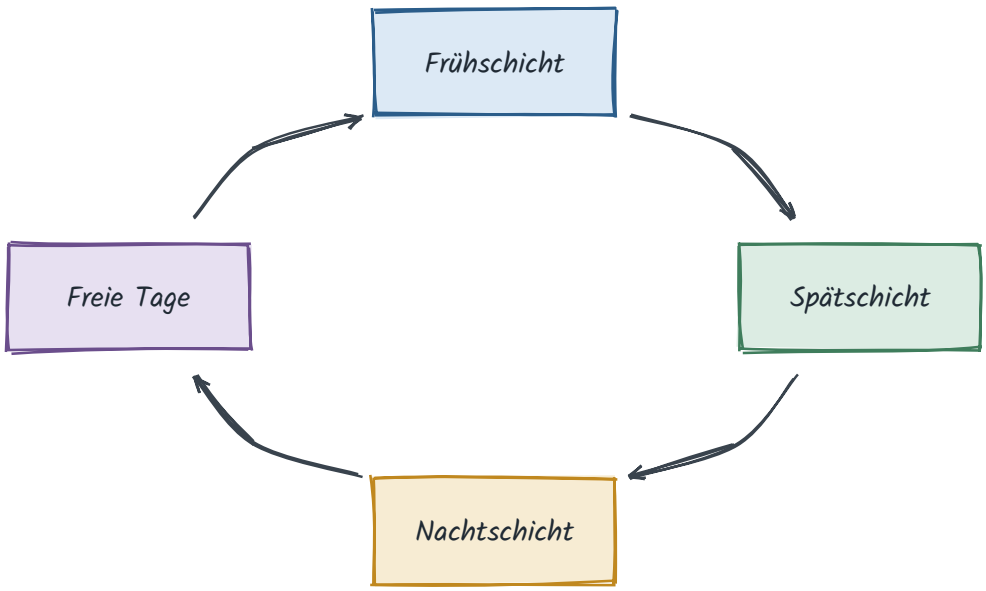


Abbildung 3. Vorwärts rotierendes Wechselschichtsystem im Pflegedienst

Eselsbrücke. Abruf im Reim

Zwanzig die Woche, drei am Stück, vier Tage vorher, sonst geht es zurück. Ohne Absprache gelten 20 Wochenstunden, jeder Einsatz dauert mindestens 3 Stunden, und angekündigt wird spätestens 4 Tage vorher.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Beispiel. Abruf bei Nordlicht Sport

Eine Aushilfe am Empfang hat eine Mindestarbeitszeit von 10 Wochenstunden vereinbart. Nordlicht Sport darf bis zu 25 Prozent mehr abrufen, also höchstens 12,5 Stunden. Ruft der Studioleiter sie am Donnerstag für Samstag an, muss sie nicht kommen, weil die 4 Tage Frist nicht eingehalten ist.

5 Vorteile, Nachteile und passende Branchen

Jedes Modell hat Licht und Schatten. Für den Betrieb zählen vor allem bessere Abdeckung des Bedarfs, weniger Überstundenzuschläge und eine höhere Attraktivität als Arbeitgeber. Dagegen stehen höherer Planungsaufwand, mehr Abstimmung und manchmal Kosten für Technik oder Zuschläge. Für Beschäftigte zählen Selbstbestimmung, Vereinbarkeit mit Familie und freie Blöcke. Dagegen stehen unregelmäßige Zeiten, Belastung durch Nachtarbeit und das Risiko, dass Arbeit und Freizeit verschwimmen (Holtbrügge, 2026).

Welches Modell passt, hängt von zwei Fragen ab. Erstens, wie stark schwankt der Bedarf. Zweitens, wie wichtig ist die Anwesenheit vor Ort. Im Pflegedienst und im Lager ist die Präsenz unverzichtbar und der Bedarf gleichmäßig, also passt Schichtarbeit. Im Fitnessstudio und im Autohaus ist Präsenz nötig, aber der Bedarf schwankt stark, also helfen Arbeitszeitkonto und Arbeit auf Abruf. Im Reisebüro und in der Agentur schwankt der Bedarf, die Arbeit ist aber teilweise ortsunabhängig. Hier passen Jahresarbeitszeit, Vertrauensarbeitszeit und mobiles Arbeiten (Ernst, 2026).

Die Tabelle fasst die Modelle mit Beispielen aus der Nordlicht Gruppe zusammen. Sie ersetzt aber keine Einzelfallprüfung. Für die Spedition kommen zum Beispiel Schichtarbeit im Lager und Gleitzeit in der Disposition gleichzeitig in Frage. Auch innerhalb einer Sparte können also mehrere Modelle nebeneinander bestehen. Wichtig ist, dass jedes Modell die gesetzlichen Höchstgrenzen einhält, dass die Folgen für die Planung bedacht werden und dass der Betriebsrat beteiligt wird, denn bei der Lage der Arbeitszeit hat er ein echtes Mitbestimmungsrecht (§ 87 BetrVG).

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Modell	Vorteil Betrieb	Vorteil Beschäftigte	Nachteil	Branche bei Nordlicht
Gleitzeit	weniger Fehlzeiten	freie Zeiteinteilung	nur Kernzeit planbar	Immobilien, Zentrale
Vertrauensarbeitszeit	Ergebnisorientierung	hohe Freiheit	Selbstüberlastung	Media
Teilzeit	Randzeiten abdecken	Vereinbarkeit	mehr Köpfe zu planen	Shop Kundenservice
Jobsharing	Wissen doppelt	Teilzeit mit Verantwortung	Abstimmungsaufwand	Immobilien
Schichtarbeit	lange Betriebszeit	freie Tage im Block	Belastung durch Nacht	Gesundheit, Logistik
Arbeitszeitkonto	keine Zuschläge	längere Freizeit	Konten laufen voll	Automobile
Jahresarbeitszeit	Saison abdecken	lange freie Phasen	unregelmäßiges Leben	Reisen
Arbeit auf Abruf	Spitzen abdecken	Nebenverdienst	schlecht planbar	Sport
Mobiles Arbeiten	weniger Büroflächen	kein Pendeln	weniger Austausch	Media, Zentrale

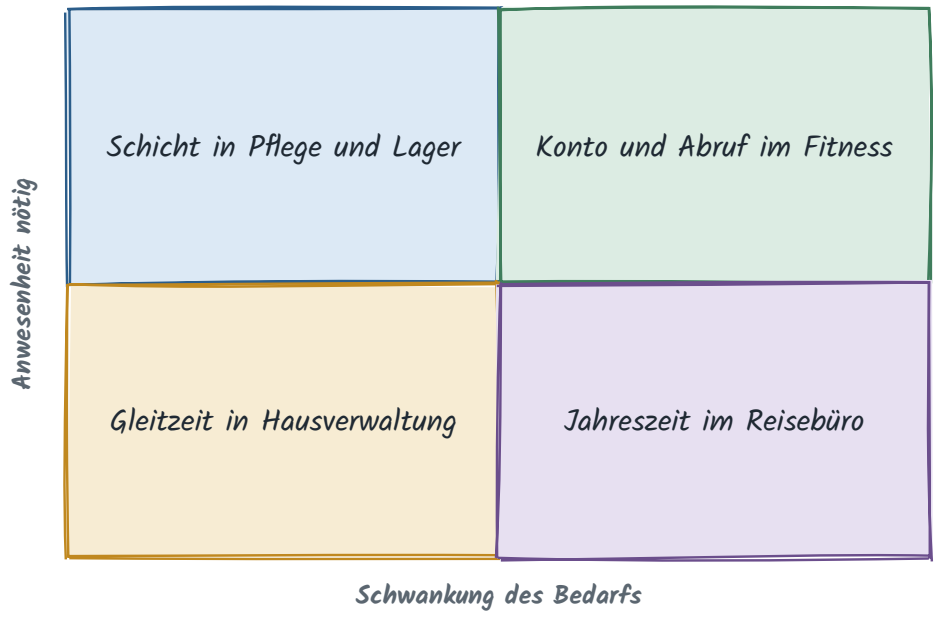


Abbildung 4. Auswahlmatrix für Arbeitszeitmodelle

Merke. Zwei Fragen zur Modellwahl

Wie stark schwankt der Bedarf? Wie wichtig ist die Anwesenheit vor Ort? Aus den beiden Antworten ergibt sich meist das passende Modell.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

6 Gesetz, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung und Vertrag

Arbeitszeit wird auf mehreren Ebenen geregelt. Ganz oben stehen Gesetze und das Recht der Europäischen Union, zum Beispiel das Arbeitszeitgesetz und das Bundesurlaubsgesetz. Darunter steht der Tarifvertrag. Nordlicht hat einen Haustarifvertrag, der nur für dieses Unternehmen gilt. Er legt 38,5 Wochenstunden und 30 Urlaubstage fest. Darunter folgt die Betriebsvereinbarung, die Arbeitgeber und Betriebsrat schließen, etwa zur Gleitzeit. Dann kommt der Arbeitsvertrag und zuletzt die Weisung des Arbeitgebers, mit der er einzelne Schichten zuteilt (Ernst, 2026).

Grundsätzlich geht die höhere Ebene vor. Eine untere Ebene darf aber abweichen, wenn das für die Beschäftigten günstiger ist. Das ist das Günstigkeitsprinzip nach § 4 Abs. 3 TVG. Das Gesetz gibt mindestens 24 Werktage Urlaub, umgerechnet 20 Arbeitstage bei einer 5 Tage Woche. Der Haustarif von Nordlicht gibt 30 Tage. Diese Abweichung ist erlaubt. Ein Arbeitsvertrag mit 12 Stunden täglicher Arbeitszeit wäre dagegen unwirksam, weil er gegen das Arbeitszeitgesetz verstößt.

Für die Personaleinsatzplanung heißt das, dass zuerst der gesetzliche Rahmen geprüft wird, dann der Tarifvertrag und dann die Betriebsvereinbarung. Erst danach werden Wünsche einzelner Beschäftigter eingeplant. Manche Gesetze erlauben Abweichungen nur durch Tarifvertrag oder durch eine Betriebsvereinbarung aufgrund eines Tarifvertrags. Das gilt zum Beispiel für einige Ausnahmen beim Ausgleichszeitraum im Arbeitszeitgesetz (§ 7 ArbZG). Ein Arbeitsvertrag allein kann solche Abweichungen nicht wirksam vereinbaren. Die Personalabteilung muss deshalb wissen, auf welcher Ebene eine Regel steht.

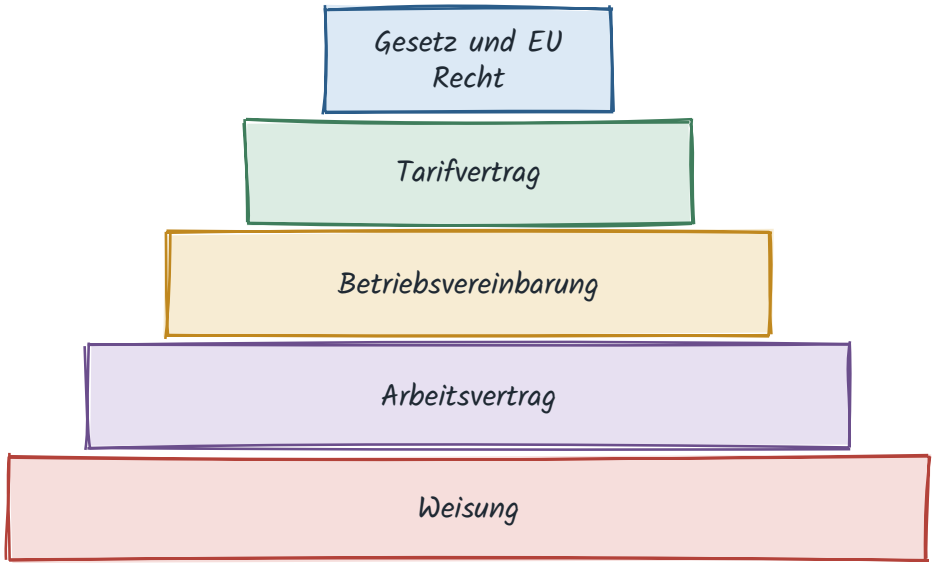


Abbildung 5. Rangfolge der Regelungen zur Arbeitszeit

Definition. Günstigkeitsprinzip

Abweichende Abmachungen von einem Tarifvertrag sind nur zulässig, wenn der Tarifvertrag sie gestattet oder wenn sie eine Änderung zugunsten der Arbeitnehmer enthalten (§ 4 Abs. 3 TVG).

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Eselsbrücke. Die Treppe nach oben

Gesetz, Tarif, Betrieb, Vertrag, so steigt man die Treppe von oben herab, kurz GTBV. Merksatz dazu. Gute Tarife bringen Vorteile. Nach unten darf es nur besser werden, nie schlechter.

7 Das Arbeitszeitgesetz vertieft

Das Arbeitszeitgesetz schützt die Gesundheit der Beschäftigten. Nach § 3 ArbZG darf die werktägliche Arbeitszeit 8 Stunden nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu 10 Stunden verlängert werden, wenn innerhalb von 6 Kalendermonaten oder 24 Wochen im Durchschnitt 8 Stunden werktäglich nicht überschritten werden. Werktage sind Montag bis Samstag. Daraus ergeben sich im Durchschnitt 48 Stunden je Woche und höchstens 60 Stunden in einer einzelnen Woche. Die Stunden über 8 je Werktag muss der Arbeitgeber aufzeichnen und 2 Jahre aufbewahren (§ 16 Abs. 2 ArbZG).

Nach § 4 ArbZG muss die Arbeit durch im Voraus feststehende Ruhepausen unterbrochen werden. Bei mehr als 6 bis 9 Stunden sind es mindestens 30 Minuten, bei mehr als 9 Stunden mindestens 45 Minuten. Die Pausen dürfen in Abschnitte von mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. Niemand darf länger als 6 Stunden hintereinander ohne Pause arbeiten. Nach Ende der täglichen Arbeitszeit folgt eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden (§ 5 ArbZG). In Krankenhäusern, Pflege, Gaststätten und Verkehr darf sie um 1 Stunde verkürzt werden, wenn innerhalb eines Monats oder von 4 Wochen ausgeglichen wird.

An Sonn- und gesetzlichen Feiertagen dürfen Beschäftigte von 0 bis 24 Uhr grundsätzlich nicht arbeiten (§ 9 ArbZG). § 10 ArbZG nennt Ausnahmen, unter anderem für Pflege und Gesundheitswesen, Gaststätten, Verkehr sowie Freizeit- und Sporteinrichtungen. Nordlicht Gesundheit und Nordlicht Sport dürfen daher sonntags arbeiten lassen. Mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen beschäftigungsfrei bleiben. Wer an einem Sonntag arbeitet, bekommt einen Ersatzruhetag innerhalb von 2 Wochen, bei Feiertagsarbeit innerhalb von 8 Wochen (§ 11 ArbZG). Der Kundenservice der Nordlicht Shop fällt nicht unter diese Ausnahmen.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

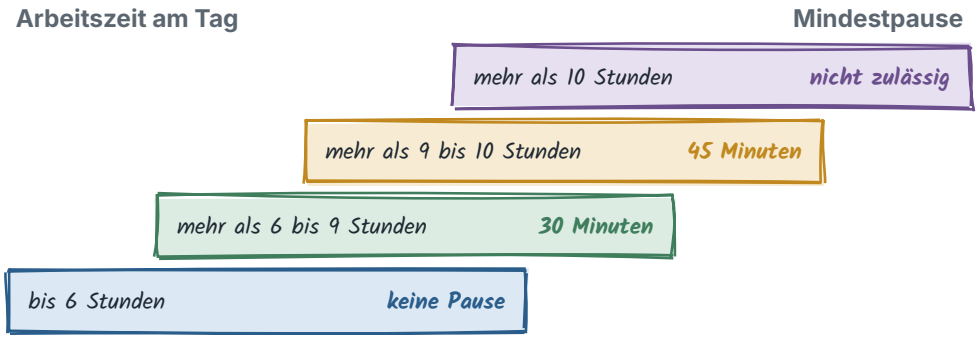


Abbildung 6. Pausenstaffel nach § 4 ArbZG

Formel. Wöchentliche Höchstarbeitszeit

Regel = 6 Werktage mal 8 Stunden = 48 Stunden je Woche im Durchschnitt. Spitze = 6 Werktage mal 10 Stunden = 60 Stunden in einer Woche (§ 3 ArbZG).

Eselsbrücke. Ein Arbeitstag in Zahlen

Stellen Sie sich einen Tag als Weg vor. Am Start steht ein Schild 8, als Spitze 10. Nach 6 Kilometern kommt eine Bank für 30 Minuten, nach 9 Kilometern eine größere für 45. Am Ziel schlafen Sie 11 Stunden. Und 15 Sonntage im Jahr bleibt der Weg gesperrt.

Achtung. Genau 6 und genau 9 Stunden

Die Pausenstufen gelten erst bei mehr als 6 und mehr als 9 Stunden. Wer genau 6 Stunden arbeitet, braucht keine Pause. Wer genau 9 Stunden arbeitet, braucht 30 Minuten und nicht 45 Minuten (§ 4 ArbZG).

8 Schutzgesetze, Urlaub, Betriebsrat und Reform

Für Jugendliche von 15 bis unter 18 Jahren gilt das Jugendarbeitsschutzgesetz. Sie dürfen höchstens 8 Stunden täglich und 40 Stunden wöchentlich an 5 Tagen arbeiten (§§ 8, 15 JArbSchG). Bei mehr als 4,5 bis 6 Stunden steht ihnen eine Pause von 30 Minuten zu, bei mehr als 6 Stunden 60 Minuten (§ 11 JArbSchG). Die Freizeit zwischen zwei Arbeitstagen beträgt mindestens 12 Stunden, die Nachtruhe gilt von 20 bis 6 Uhr. Werdende Mütter haben 6 Wochen vor der Entbindung eine Schutzfrist und danach 8 Wochen, bei Früh- und Mehrlingsgeburten 12 Wochen, absolutes Beschäftigungsverbot (§ 3 MuSchG). Seit Juni 2025 gibt es gestaffelte Schutzfristen nach einer Fehlgeburt.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Der gesetzliche Mindesturlaub beträgt 24 Werktage, bei einer 5 Tage Woche umgerechnet 20 Arbeitstage (§ 3 BUrlG). Der volle Anspruch entsteht nach 6 Monaten (§ 4 BUrlG). Urlaub soll im laufenden Jahr genommen werden, eine Übertragung ist nur aus dringenden Gründen und bis zum 31. März möglich (§ 7 BUrlG). Bei der Verteilung sind die Wünsche der Beschäftigten zu berücksichtigen, außer dringende betriebliche Belange oder sozial vorrangige Wünsche anderer stehen entgegen. Der Betriebsrat bestimmt bei Arbeitszeitlage, Überstunden, Urlaubsplan, Zeiterfassungstechnik und mobiler Arbeit mit (§ 87 Abs. 1 Nr. 2, 3, 5, 6 und 14 BetrVG).

Seit dem 18. Juni 2026 ist ein Referentenentwurf zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes bekannt (Deutsches Handwerksblatt, 2026). Geplant sind eine wöchentliche statt einer werktäglichen Höchstarbeitszeit, die nur durch Tarifvertrag mit besonderem Gesundheitsschutz eingeführt werden kann, und eine Pflicht zur elektronischen Aufzeichnung von Beginn, Ende und Dauer der Arbeitszeit. Für Arbeitgeber mit bis zu 10 Arbeitnehmern sind Ausnahmen vorgesehen (Verlag Dr. Otto Schmidt, 2026). Geplant ist ein Inkrafttreten zum 1. Januar 2027. Bis Mitte September 2026 gab es keinen Kabinettsbeschluss. Es handelt sich also um einen Plan, nicht um geltendes Recht.

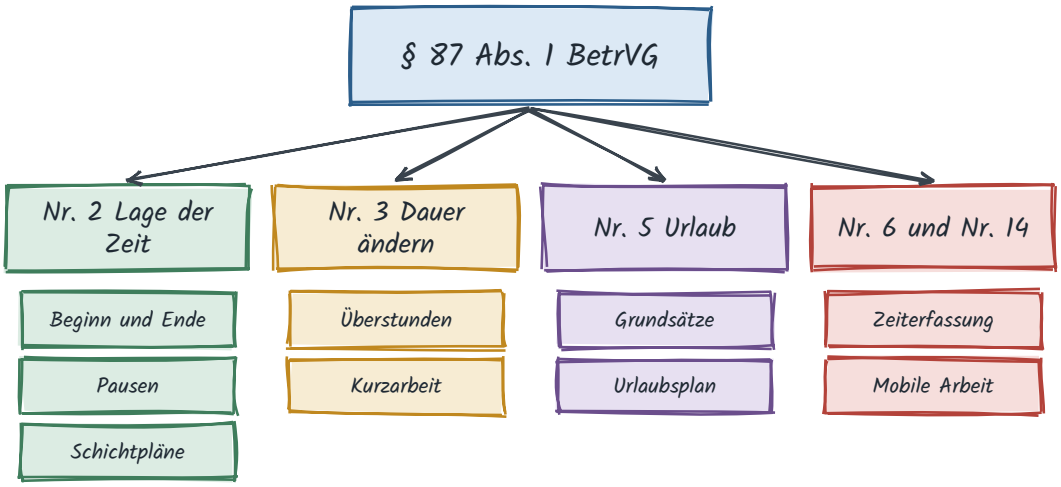


Abbildung 7. Mitbestimmung des Betriebsrats bei Arbeitszeitfragen

Formel. Urlaub umrechnen

Urlaubstage = Urlaub in Werktagen geteilt durch 6 mal Arbeitstage je Woche. Gesetzlich bei 5 Tagen = 24 geteilt durch 6 mal 5 = 20 Tage. Bei 3 Tagen = 24 geteilt durch 6 mal 3 = 12 Tage (§ 3 BUrlG).

Achtung. Reform ist nur geplant

Der Entwurf zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes ist noch nicht beschlossen (Deutsches Handwerksblatt, 2026). In Prüfungen und in der Praxis gilt das heutige Recht mit 8 und 10 Stunden je Werktag (§ 3 ArbZG).

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

9 Personaleinsatzplanung und Bedarf im Fall H

Die Personaleinsatzplanung verteilt das vorhandene Personal auf Arbeitsplätze, Tage und Uhrzeiten. Ziel ist, dass die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist (Ernst, 2026). Die Planung hat eine quantitative Seite und eine qualitative Seite. Quantitativ geht es um die Zahl der Stunden und Personen. Qualitativ geht es darum, ob die eingeplanten Personen die nötigen Kenntnisse haben. Im Kundenservice der Nordlicht Shop muss zum Beispiel in jeder Schicht jemand Retouren aus dem Ausland bearbeiten können.

Die Einsatzplanung folgt einem festen Ablauf. Zuerst wird der Bedarf je Zeitfenster ermittelt, etwa je Stunde oder je Schicht. Daraus berechnet man die Besetzungsstunden, also Öffnungsstunden mal benötigte Personen. Dann wird geprüft, ob genug Kapazität vorhanden ist. Erst danach wird der Plan entworfen. Er wird anschließend auf Gesetz, Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung geprüft und dem Betriebsrat vorgelegt. Zum Schluss wird er veröffentlicht und bei Ausfällen angepasst (Albert, 2026).

Der Kundenservice der Nordlicht Shop ist von Montag bis Freitag von 08:00 bis 20:00 Uhr erreichbar, das sind 12 Stunden. In dieser Zeit müssen 4 Personen gleichzeitig arbeiten. Am Samstag ist er von 09:00 bis 16:00 Uhr erreichbar, also 7 Stunden, mit 2 Personen. Am Sonntag ist geschlossen, denn ein Kundenservice im Onlinehandel gehört nicht zu den Ausnahmen vom Sonntagsarbeitsverbot (§ 10 ArbZG). Die Zahl der gleichzeitig benötigten Personen ergibt sich aus der Auswertung von Anrufen, Chats und Wartezeiten der letzten Monate.

Das Wochenarbeitsvolumen berechnet man in zwei Teilen. Von Montag bis Freitag gilt 5 Tage mal 12 Stunden mal 4 Personen gleich 240 Stunden. Am Samstag gilt 7 Stunden mal 2 Personen gleich 14 Stunden. Zusammen sind das 254 Stunden je Woche. Diese Zahl ist der Einsatzbedarf. Teilt man sie durch die tarifliche Wochenarbeitszeit einer Vollzeitkraft von 38,5 Stunden, erhält man 6,6 Vollzeitäquivalente. Rechnerisch braucht der Kundenservice also 7 Vollzeitkräfte oder eine Mischung aus Voll- und Teilzeit mit zusammen 254 Stunden (Ernst, 2026).

Ein Vollzeitäquivalent, kurz VZÄ, ist eine Rechengröße. Sie macht Voll- und Teilzeit vergleichbar. Eine Teilzeitkraft mit 30 Stunden entspricht 30 geteilt durch 38,5, also rund 0,78 VZÄ. Mit 7 Vollzeitkräften stünden 7 mal 38,5 gleich 269,5 Stunden zur Verfügung, also 15,5 Stunden mehr als nötig. Dieser kleine Puffer reicht aber nicht, um Urlaub und Krankheit abzudecken. Das zeigt die Kapazitätsrechnung in Abschnitt 12.

Tag	Servicezeit	Stunden	Personen	Besetzungsstunden
Montag bis Freitag je Tag	08:00 bis 20:00	12	4	48
Montag bis Freitag zusammen	5 Tage	60	4	240
Samstag	09:00 bis 16:00	7	2	14
Woche gesamt				254

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

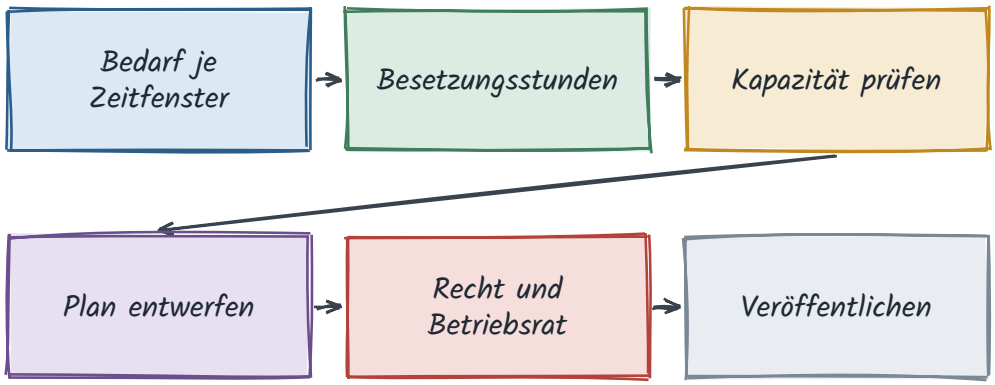


Abbildung 8. Ablauf der Personaleinsatzplanung

Definition. Personaleinsatzplanung

Die Personaleinsatzplanung ist die kurz- bis mittelfristige Zuordnung der verfügbaren Beschäftigten zu Stellen, Aufgaben und Arbeitszeiten, sodass der Arbeitsanfall quantitativ und qualitativ gedeckt wird (Ernst, 2026).

Eselsbrücke. Die drei R

Richtige Person, richtige Zeit, richtiger Ort. Wer die drei R erfüllt, hat einen guten Einsatzplan. Fehlt ein R, klingelt im Kundenservice das Telefon ins Leere.

Formel. Wochenarbeitsvolumen und VZÄ

Besetzungsstunden = Servicestunden mal Personen gleichzeitig. Woche = 5 mal 12 mal 4 plus 7 mal 2 = 254 Stunden. VZÄ = 254 geteilt durch 38,5 = 6,6 (Ernst, 2026).

Beispiel. Gleiche Rechnung im Fitnessstudio

Der Empfang eines Standorts der Nordlicht Sport soll von Montag bis Freitag 15 Stunden mit 1 Person und am Samstag und Sonntag je 9 Stunden mit 1 Person besetzt sein. Das ergibt 75 plus 18 gleich 93 Stunden je Woche und 93 geteilt durch 38,5 gleich 2,42 VZÄ, ohne Ausfallzeiten.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

10 Schichtmodell und Dienstplan

Die 12 Stunden Servicezeit von Montag bis Freitag lassen sich genau in zwei Schichten zu je 6 Stunden teilen. Die Frühschicht arbeitet von 08:00 bis 14:00 Uhr, die Spätschicht von 14:00 bis 20:00 Uhr. Dieses Modell hat einen großen Vorteil. Wer genau 6 Stunden arbeitet, braucht keine Pause, denn die Pausenpflicht beginnt erst bei mehr als 6 Stunden (§ 4 ArbZG). Deshalb sind immer genau 4 Personen am Platz, ohne dass sich Schichten überlappen müssen. Am Samstag werden die 7 Stunden in zwei Blöcke geteilt, 09:00 bis 12:30 Uhr und 12:30 bis 16:00 Uhr, mit je 2 Personen.

In der Woche ergeben sich 40 Schichten zu je 6 Stunden und 4 Samstagseinsätze zu je 3,5 Stunden. 40 mal 6 plus 4 mal 3,5 ergibt 240 plus 14 gleich 254 Stunden. Vollzeitkräfte mit 7,7 Stunden täglich passen schlecht in dieses Raster. Nordlicht Shop setzt im Kundenservice deshalb acht Teilzeitkräfte ein. K1 bis K4 arbeiten fünf Schichten und einen Samstagsblock, also 33,5 Stunden. K5 bis K8 arbeiten fünf Schichten, also 30 Stunden. Zusammen sind das 4 mal 33,5 plus 4 mal 30 gleich 254 Stunden. Das entspricht wieder 6,6 VZÄ.

Der Dienstplan zeigt, wer an welchem Tag in welcher Schicht arbeitet. Ein Schichtplan zeigt dagegen vor allem, welche Schichten es gibt und wie sie zeitlich liegen. In der Praxis werden beide oft in einer Tabelle zusammengeführt. Damit der Plan fair ist, wechseln Früh- und Spätgruppe zum Beispiel wöchentlich. Wer von Spät nach Früh wechselt, hat von 20:00 bis 08:00 Uhr eine Ruhezeit von 12 Stunden und damit mehr als die geforderten 11 Stunden (§ 5 ArbZG). Der Plan braucht die Zustimmung des Betriebsrats (§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG).

MA	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	Stunden
K1	F	F	F	F	F	B1	33,5
K2	F	F	F	F	F	B1	33,5
K3	S	S	S	S	S	B2	33,5
K4	S	S	S	S	S	B2	33,5
K5	F	F	F	F	F	frei	30
K6	F	F	F	F	F	frei	30
K7	S	S	S	S	S	frei	30
K8	S	S	S	S	S	frei	30

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

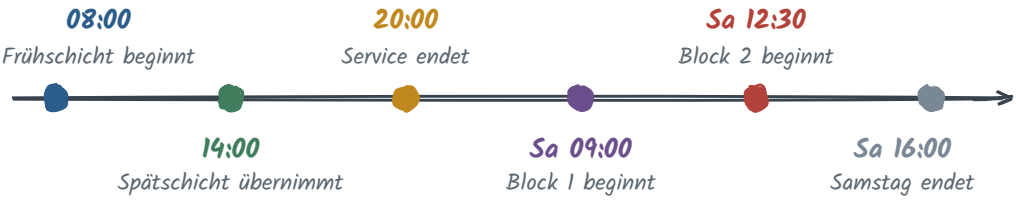


Abbildung 9. Schichtmodell im Kundenservice der Nordlicht Shop

Eselsbrücke. Sechs ist fein

Sechs ist fein, die Pause bleibt klein, ist es mehr, muss die Pause her. Genau 6 Stunden Arbeit brauchen keine Pause, schon eine Minute mehr verlangt 30 Minuten.

Merke. Dienstplan und Schichtplan

Der Schichtplan legt die Schichten mit Uhrzeiten fest. Der Dienstplan ordnet den Schichten konkrete Personen zu. Beide zusammen bilden den Personaleinsatzplan.

II Den Dienstplan rechtlich prüfen

Vor der Veröffentlichung prüft die Personalabteilung jeden Plan. Zuerst wird die Besetzung kontrolliert. In jeder Frühschicht und jeder Spätschicht müssen 4 Personen stehen, in jedem Samstagsblock 2. Danach folgt das Arbeitszeitgesetz. Niemand darf mehr als 10 Stunden am Tag arbeiten, bei mehr als 6 Stunden ist eine Pause nötig, und zwischen zwei Einsätzen müssen mindestens 11 Stunden Ruhezeit liegen (§§ 3, 4, 5 ArbZG). Sonntage und Feiertage bleiben im Kundenservice frei (§ 9 ArbZG). Zum Schluss werden die Vertragsstunden jeder Person und die Zustimmung des Betriebsrats geprüft.

Besondere Personengruppen verlangen zusätzliche Prüfungen. Für Jugendliche unter 18 Jahren gelten höchstens 8 Stunden täglich, 40 Stunden wöchentlich und die 5 Tage Woche. Sie brauchen schon bei mehr als 4,5 Stunden Arbeit 30 Minuten Pause (§ 11 JArbSchG). Eine 6 Stunden Schicht ohne Pause wäre für sie also nicht zulässig. Bei werdenden Müttern sind die Schutzfristen von 6 Wochen vor und 8 Wochen nach der Entbindung früh in die Vertretungsplanung aufzunehmen (§ 3 MuSchG). Das ergibt mindestens 14 Wochen Ausfall.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Ein typischer Fehler ist die Doppelschicht. Wenn jemand Früh und Spät hintereinander arbeitet, entstehen 12 Stunden Arbeit. Das überschreitet die Höchstgrenze von 10 Stunden (§ 3 ArbZG), und außerdem wären 45 Minuten Pause nötig. Ein zweiter Fehler ist der schnelle Wechsel von einer späten auf eine sehr frühe Schicht. Im Kundenservice ist das unkritisch, weil zwischen 20:00 und 08:00 Uhr 12 Stunden liegen. In der Pflege mit Spätdienst bis 21:30 Uhr und Frühdienst ab 06:00 Uhr wären es dagegen nur 8,5 Stunden, das ist auch mit Verkürzung unzulässig.

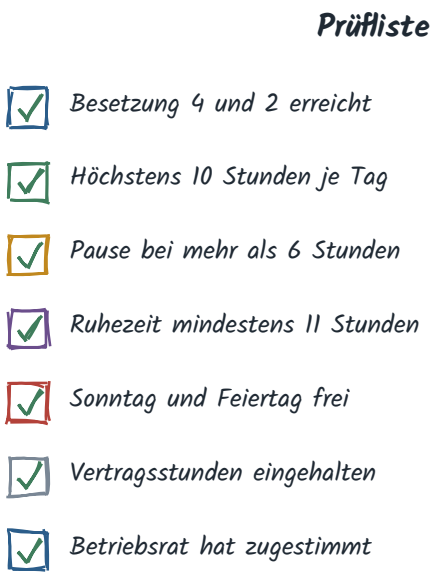


Abbildung 10. Prüfliste vor der Veröffentlichung eines Dienstplans

Achtung. Doppelschicht ist verboten

Früh plus Spät ergeben im Kundenservice 12 Stunden Arbeit. Das ist mehr als die zulässigen 10 Stunden je Werktag (§ 3 ArbZG). Auch eine freiwillige Bereitschaft der beschäftigten Person ändert daran nichts.

Eselsbrücke. BRAVO für jeden Plan

B wie Besetzung erreicht, R wie Ruhezeit 11 Stunden, A wie Arbeitszeit höchstens 10 Stunden, V wie Verträge und Vertragsstunden passen, O wie Okay vom Betriebsrat. Erst wenn der Plan BRAVO ist, wird er veröffentlicht.

12 Kapazitätsrechnung mit Ausfallzeiten

Ein Dienstplan ohne Reserve funktioniert nur, solange niemand fehlt. Im Plan des Kundenservice arbeiten alle acht Personen an jedem Werktag. Fällt jemand aus, kann niemand einspringen, ohne die eigene Wochenzeit zu überschreiten. Deshalb rechnet man den Personalbedarf über das ganze Jahr mit der Nettojahresarbeitszeit. Bei Nordlicht hat eine Vollzeitkraft brutto 2.002 Stunden. Davon gehen 231

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Stunden Urlaub, 77 Stunden Feiertage und 97 Stunden Krankheit ab. Netto bleiben 1.597 Stunden, also rund 79,8 Prozent der Bruttozeit (Ernst, 2026).

Für den Fall H gilt folgende Rechnung. Der Wochenbedarf von 254 Stunden mal 52 Wochen ergibt 13.208 Stunden. An Feiertagen ist der Kundenservice geschlossen. Nimmt man an, dass alle 10 Feiertage auf Montag bis Freitag fallen, entfallen 10 mal 48 gleich 480 Stunden. Es bleiben 12.728 Stunden Jahresbedarf. Geteilt durch 1.597 Stunden ergibt das 7,97, aufgerundet 8 Vollzeitäquivalente. Beim Personalbedarf wird immer aufgerundet, sonst bleiben Stunden unbesetzt (Albert, 2026).

Der Vergleich zeigt den Reservebedarf. Ohne Ausfallzeiten reichen 6,6 VZÄ, mit Ausfallzeiten sind 8 VZÄ nötig. 8 VZÄ entsprechen 8 mal 38,5 gleich 308 Vertragsstunden je Woche. Das Team hat 254 Stunden, es fehlen also 54 Stunden je Woche. Nordlicht Shop kann diese Lücke durch zwei Springer mit je 27 Wochenstunden schließen. Springer sind nicht fest einer Schicht zugeordnet. Sie übernehmen Schichten von Personen im Urlaub oder in Krankheit und erledigen in ruhigen Wochen Nacharbeiten oder Schulungen. Eine eingeplante Reserve ist meist günstiger als dauernde Überstunden (Holtbrügge, 2026).

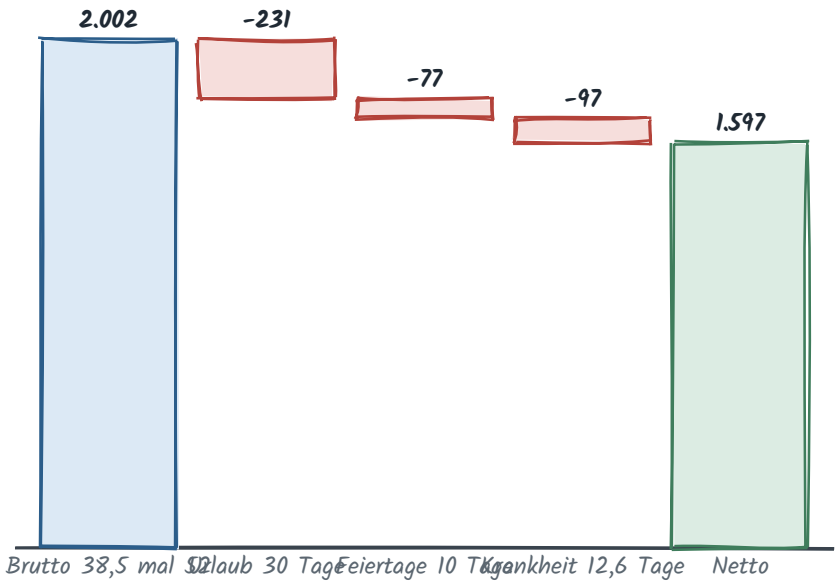


Abbildung 11. Von der Brutto- zur Nettojahresarbeitszeit einer Vollzeitkraft

Formel. Jahresbedarf mit Ausfallzeiten

Personalbedarf in VZÄ = (Wochenbedarf mal 52 minus Feiertagsstunden) geteilt durch Nettojahresarbeitszeit. Fall H = (254 mal 52 minus 480) geteilt durch 1.597 = 12.728 geteilt durch 1.597 = 7,97, also 8 VZÄ (Albert, 2026).

Eselsbrücke. Brutto ist der Traum

Brutto ist der Traum, netto ist der Raum. Mit der Bruttozeit von 2.002 Stunden träumt man von Personal, das es nie gibt. Planen darf man nur mit dem Raum, der wirklich da ist, also mit 1.597 Stunden.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Merke. Reservebedarf

Reservebedarf gleich Personalbedarf mit Ausfallzeiten minus Einsatzbedarf. Im Fall H sind das 8 minus 6,6 gleich rund 1,4 VZÄ oder 54 Vertragsstunden je Woche.

13 Urlaub, Vertretung, Überstunden und Werkzeuge

Urlaub ist der größte planbare Ausfall. Acht Personen mit je 6 Urlaubswochen haben zusammen 48 Urlaubswochen im Jahr. Deshalb braucht jeder Bereich klare Urlaubsgrundsätze. Bei der Verteilung sind die Wünsche der Beschäftigten zu berücksichtigen, es sei denn, dringende betriebliche Belange oder Wünsche anderer, die aus sozialen Gesichtspunkten Vorrang verdienen, stehen entgegen (§ 7 BUrlG). Soziale Gesichtspunkte sind etwa schulpflichtige Kinder oder der Urlaub des Ehepartners. Urlaubsgrundsätze und Urlaubsplan bestimmt der Betriebsrat mit (§ 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG).

Ein bewährter Ablauf beginnt mit dem Sammeln der Wünsche im Januar. Im Februar werden Konflikte geklärt, im März wird der Plan veröffentlicht. Für den Kundenservice gilt zum Beispiel die Regel, dass höchstens eine Person der Frühgruppe und eine Person der Spätgruppe gleichzeitig Urlaub haben. Im November und Dezember gilt wegen des Weihnachtsgeschäfts eine Urlaubssperre. Die Werkstatt der Nordlicht Automobile sperrt dagegen April und Oktober wegen der Reifensaison. Im Herbst prüft die Personalabteilung den Resturlaub, denn übertragener Urlaub muss bis zum 31. März genommen werden.

Die Vertretungsplanung regelt, wer bei unplanbaren Ausfällen einspringt. Eine Arbeitsunfähigkeit muss unverzüglich angezeigt werden, dauert sie länger als 3 Kalendertage, braucht es eine ärztliche Feststellung (§ 5 EFZG). Als Vertretung kommen Springer, ein Schichttausch mit geprüfter Ruhezeit oder freiwillige Mehrarbeit einer Teilzeitkraft in Frage. Ordnet der Arbeitgeber Überstunden an, bestimmt der Betriebsrat mit. Arbeit auf Abruf eignet sich nicht für kurzfristige Ausfälle, weil sie 4 Tage vorher angekündigt werden muss (§ 12 TzBfG). In kleinen Teams wie bei Nordlicht Reisen mit 9 Beschäftigten helfen feste Vertretungspaare.

Bei Nordlicht stehen 3.480 Überstunden offen. Je Beschäftigtem sind das 3.480 geteilt durch 269 gleich 12,9 Stunden. In Arbeitstagen zu 7,7 Stunden sind es 452 Tage, und geteilt durch die Nettojahresarbeitszeit von 1.597 Stunden entspricht das der Jahresarbeit von 2,2 Vollzeitkräften. Steigen die Konten dauerhaft, ist das ein Zeichen für zu wenig Personal. Überstunden können durch Freizeit ausgeglichen oder ausgezahlt werden. Freizeitausgleich in ruhigen Wochen schont die Gesundheit und spart Zuschläge. Die Anordnung von Überstunden ist mitbestimmungspflichtig (§ 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG).

Für die Planung stehen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung. Kleine Teams arbeiten mit Tabellenkalkulation, Plantafel und Urlaubskalender. Größere Bereiche nutzen Schichtplan-Software. Sie prüft Ruhezeiten und Höchstarbeitszeiten automatisch, zeigt Lücken an und erlaubt über eine App den Schichttausch. Eine Erfassung der Arbeitszeit ist ohnehin Pflicht (BAG, 2022). Weil solche Systeme Verhalten und Leistung überwachen können, bestimmt der Betriebsrat bei ihrer Einführung mit (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG). Außerdem sind die Regeln des Datenschutzes zu beachten.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

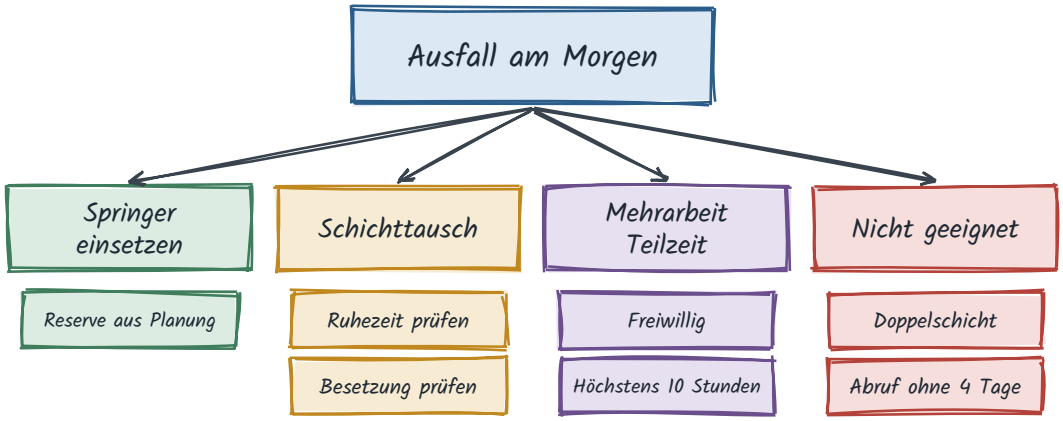


Abbildung 12. Möglichkeiten der Vertretung bei kurzfristigem Ausfall

Beispiel. Urlaubskonflikt im Sommer

K1 und K2 aus der Frühgruppe wünschen beide Urlaub in Kalenderwoche 29. Nach der Regel darf nur eine Person der Frühgruppe fehlen. Hat K2 schulpflichtige Kinder und K1 nicht, hat K2 aus sozialen Gesichtspunkten Vorrang. K1 verschiebt um eine Woche oder ein Springer übernimmt.

Achtung. Abruf ist keine Notfallreserve

Arbeit auf Abruf muss mindestens 4 Tage im Voraus angekündigt werden (§ 12 TzBfG). Für eine Krankmeldung am selben Morgen ist sie ungeeignet. Dafür braucht es Springer oder freiwillige Mehrarbeit.

Formel. Überstunden umrechnen

Stunden je Mitarbeiter = 3.480 geteilt durch 269 = 12,9. Arbeitstage = 3.480 geteilt durch 7,7 = 452. Vollzeitjahre = 3.480 geteilt durch 1.597 = 2,2. Abbau je Woche bei 26 Wochen = 3.480 geteilt durch 26 = 133,8 Stunden (Ernst, 2026).

Achtung. Mitbestimmung bei Werkzeugen

Ein elektronisches Zeiterfassungs- oder Schichtplansystem darf nur mit Zustimmung des Betriebsrats eingeführt werden, weil es Verhalten und Leistung überwachen kann (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG).

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Zusammenfassung

- Flexible Arbeitszeit passt Dauer und Lage der Arbeit an Schwankungen nach Uhrzeit, Wochentag und Jahreszeit an.
- Die neun wichtigsten Modelle sind Gleitzeit, Vertrauensarbeitszeit, Teilzeit, Jobsharing, Schichtarbeit, Arbeitszeitkonto, Jahresarbeitszeit, Arbeit auf Abruf und mobiles Arbeiten.
- Die Wahl hängt davon ab, wie stark der Bedarf schwankt und wie wichtig die Anwesenheit vor Ort ist.
- Gesetz geht vor Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung und Vertrag, günstigere Abweichungen sind erlaubt.
- Das ArbZG begrenzt die Arbeit auf 8 und höchstens 10 Stunden je Werktag, verlangt Pausen von 30 oder 45 Minuten, 11 Stunden Ruhezeit und 15 freie Sonntage.
- Jugendliche, werdende Mütter und Urlaubsansprüche müssen in jedem Plan berücksichtigt werden, und der Betriebsrat bestimmt bei Schichtplänen und Urlaubsplan mit.
- Im Fall H ergibt sich ein Wochenvolumen von 254 Stunden, also 6,6 VZÄ oder rechnerisch 7 Vollzeitkräfte.
- Schichten mit genau 6 Stunden brauchen keine Pause und erlauben eine lückenlose Besetzung, deshalb arbeitet der Kundenservice mit acht Teilzeitkräften.
- Jeder Plan wird auf Besetzung, Höchstarbeitszeit, Pause, Ruhezeit, Sonntagsruhe, Vertragsstunden und Zustimmung des Betriebsrats geprüft.
- Mit Urlaub, Feiertagen und Krankheit braucht der Kundenservice 8 VZÄ, die Reserve von 54 Stunden je Woche decken zum Beispiel zwei Springer.
- Urlaub wird nach Grundsätzen mit dem Betriebsrat geplant, Vertretung immer gegen das ArbZG geprüft, und Überstunden werden möglichst durch Freizeit abgebaut.

Übungen

Übung 1. Ein Mitarbeiter der Nordlicht Personal ist seit 4 Monaten beschäftigt und beantragt Teilzeit ab nächstem Monat. Prüfen Sie die Voraussetzungen.

Übung 2. Ein Fahrer im Lager der Nordlicht Logistik arbeitet 9 Stunden und 15 Minuten. Wie lang muss seine Pause mindestens sein, und wie darf er sie aufteilen?

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Übung 3. Eine Trainerin der Nordlicht Sport beendet am Freitag um 22:30 Uhr ihre Schicht. Wann darf sie am Samstag frühestens beginnen?

Übung 4. Ein 17 Jahre alter Auszubildender der Nordlicht Reisen soll auf einer Reisemesse von 10:00 bis 19:30 Uhr mit 30 Minuten Pause arbeiten. Prüfen Sie den Plan.

Übung 5. Eine Teilzeitkraft der Nordlicht Shop arbeitet 4 Tage je Woche. Wie viele Urlaubstage hat sie gesetzlich, und wie viele nach dem Haustarif von Nordlicht?

Übung 6. Der Personalleiter möchte ab Januar ein elektronisches Zeiterfassungssystem einführen. Wer muss beteiligt werden, und warum?

Übung 7. Der Kundenservice soll künftig montags bis freitags bis 21:00 Uhr erreichbar sein, also von 08:00 bis 21:00 Uhr mit 4 Personen. Der Samstag bleibt gleich. Berechnen Sie das neue Wochenvolumen und die VZÄ.

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Übung 8. Berechnen Sie den Personalbedarf in VZÄ für den Fall H, wenn die Krankheitstage auf 15,4 Tage je Vollzeitkraft steigen. Die übrigen Werte bleiben gleich.

Übung 9. K1 hat am Samstag einen privaten Termin. K7 aus der Spätgruppe arbeitet am Freitag bis 20:00 Uhr und soll am Samstag den Block 1 von K1 übernehmen. Prüfen Sie die Ruhezeit und die Wochenstunden.

Übung 10. Die Nordlicht Gruppe möchte die 3.480 Überstunden in 20 Wochen abbauen. Wie viele Stunden und wie viele Vollzeitkräfte fallen je Woche aus?

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Lösungen zu den Übungen

Übung 1. Der Anspruch nach § 8 TzBfG besteht noch nicht, weil das Arbeitsverhältnis nicht länger als 6 Monate besteht. Außerdem ist die Frist von 3 Monaten vor Beginn nicht eingehalten. Nordlicht erfüllt aber die Schwelle von mehr als 15 Arbeitnehmern. Der Arbeitgeber kann freiwillig zustimmen.

Übung 2. Mehr als 9 Stunden Arbeit verlangen mindestens 45 Minuten Pause. Er darf sie in Abschnitte von mindestens 15 Minuten aufteilen, zum Beispiel dreimal 15 Minuten. Er darf nie länger als 6 Stunden am Stück ohne Pause arbeiten (§ 4 ArbZG).

Übung 3. Nach 11 Stunden Ruhezeit, also frühestens um 09:30 Uhr. Eine Verkürzung ist für Sporteinrichtungen nicht vorgesehen, sie gilt nur für bestimmte Bereiche wie Pflege, Gaststätten und Verkehr.

Übung 4. Er wäre 9,5 Stunden anwesend, abzüglich 30 Minuten sind das 9 Stunden Arbeit. Erlaubt sind für Jugendliche höchstens 8 Stunden täglich. Außerdem stehen ihm bei mehr als 6 Stunden 60 Minuten Pause zu. Der Plan verstößt zweimal gegen das JArbSchG und muss gekürzt werden.

Übung 5. Gesetzlich 24 geteilt durch 6 mal 4 = 16 Tage. Nach Haustarif 30 geteilt durch 5 mal 4 = 24 Tage. Der Haustarif ist günstiger und gilt deshalb.

Übung 6. Der Betriebsrat, denn ein elektronisches Zeiterfassungssystem ist eine technische Einrichtung, die Verhalten oder Leistung überwachen kann. Dafür gilt echte Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG. Ohne Einigung entscheidet die Einigungsstelle.

Übung 7. Montag bis Freitag 5 mal 13 mal 4 = 260 Stunden. Samstag 14 Stunden. Woche 274 Stunden. 274 geteilt durch 38,5 = 7,12 VZÄ, also rechnerisch 8 Vollzeitkräfte ohne Ausfallzeiten.

Übung 8. Krankheit 15,4 mal 7,7 = 118,58, gerundet 119 Stunden. Netto 2.002 minus 231 minus 77 minus 119 = 1.575 Stunden. Jahresbedarf 12.728 geteilt durch 1.575 = 8,08, aufgerundet 9 VZÄ. Schon kleine Änderungen der Krankenquote erhöhen den Bedarf.

Übung 9. Freitag Spätschicht endet um 20:00 Uhr, Samstag Block 1 beginnt um 09:00 Uhr. Das sind 13 Stunden Ruhezeit, also zulässig (§ 5 ArbZG). K7 kommt in dieser Woche auf 33,5 statt 30 Stunden, K1 auf 30 statt 33,5 Stunden. Die Differenz von 3,5 Stunden wird über das Arbeitszeitkonto ausgeglichen oder in einer späteren Woche zurückgetauscht.

Übung 10. 3.480 geteilt durch 20 = 174 Stunden je Woche. 174 geteilt durch 38,5 = 4,52, also fehlen je Woche rund 4,5 Vollzeitkräfte. Das ist für die Sparten nur in ruhigen Wochen tragbar.

Quellenverzeichnis

Albert, G. (2026). *Betriebliche Personalwirtschaft* (18. Aufl.). Kiehl.

Bundesarbeitsgericht. (2022). *Beschluss vom 13. September 2022, 1 ABR 22/21*. https://www.bundesarbeitsgericht.de/entscheidung/1-abr-22-21/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Arbeitszeitgesetz (ArbZG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz) (MuSchG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz) (JArbSchG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes (Arbeitsschutzgesetz) (ArbSchG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlungsgesetz) (EFZG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/entgfg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungsgesetz) (TzBfG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/tzbfg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz) (BUrlG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/burlg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Tarifvertragsgesetz (TVG)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/tvg/

Bundesministerium der Justiz. (o. J.). *Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung) (ArbStättV)*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/

Deutsches Handwerksblatt. (2026, 1. Juli). *Neues Arbeitszeitgesetz: Das steht drin*. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.handwerksblatt.de/themen-specials/arbeitszeit-erfassen-aber-wie/neues-arbeitszeitgesetz-das-steht-drin

Ernst, Y. (2026). *Personalwirtschaft* (18., aktualisierte Aufl.; begründet von K. Olfert). Kiehl.

Gerichtshof der Europäischen Union. (2019). *Urteil vom 14. Mai 2019, CCOO, C-55/18* (ECLI:EU:C:2019:402). https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-55/18

Holtbrügge, D. (2026). *Personalmanagement* (9. Aufl.). Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-662-73563-3

Verlag Dr. Otto Schmidt. (2026, 22. Juni). *Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes: Angedachte Regelungen und Auswirkungen in der Praxis* [Blogbeitrag]. Arbeitsrecht-Blog. Abgerufen am 27. Oktober 2026, von https://www.otto-schmidt.de/blog/arbeitsrecht-blog/entwurf-eines-gesetzes-zur-anderung-des-arbeitszeitgesetzes-angedachte-regelungen-und-auswirkungen-in-der-praxis-ARBLOG0008798.html

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.